

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
עופר כסיף
איימן עודה

פ/25/6184

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – ביטול הפסקת חברות של חבר הכנסת)

1. תיקון סעיף 42א בחוק-יסוד : הכנסת¹, בסעיף 42א, סעיף קטן (ג) – בטל.
2. תיקון חוק הכנסת בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994², סעיף 8א – בטל.

דברי הסבר

בשנת 2016 חוקקה הכנסת את תיקון מס' 44 לחוק-יסוד : הכנסת, אשר הוסיף את סעיף 42א(ג) לחוק היסוד. תיקון זה, שזכה לכינוי "חוק ההדחה", הסמיך את הכנסת, ברוב של 90 מחבריה, להפסיק את חברותו בכנסת של חבר הכנסת אם קבעה שהתקיימה לגביו עילה המאפשרת פסילה של רשימת מועמדים או מועמד לכנסת לפי סעיף 7א(א)(2) או (3) לחוק היסוד.

לצד התיקון לחוק היסוד נחקק גם סעיף 8א לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994 (תיקון מס' 43 לחוק הכנסת), אשר התייחס להגשת הבקשה להפסקת חברות של חבר הכנסת ולסדרי הדיון בנושא.

חוק ההדחה מעניק סמכות לכנסת להדיח חבר כנסת מכהן בשל עילות פוליטיות, ובכך הוא פוגע פגיעה עמוקה בעקרונות היסוד של כל משטר דמוקרטי מתוקן. מדובר במנגנון חריג ופסול, המאפשר לרוב הפוליטי, ולא למערכות המשפט, לשלול מנדט שניתן לנבחר ציבור על ידי ציבור בוחריו בהליך דמוקרטי. למעלה משבע שנים חלפו מאז חקיקתו של התיקון, עד אשר הוגשה לראשונה בקשה להפעילו נגד חבר הכנסת עופר כסיף, ולאחר מכן גם בעניינו של חבר הכנסת איימן עודה. בשני המקרים המליצה ועדת הכנסת על ההדחה, אך הדבר לא אושר במליאה ברוב הדרוש. עצם השימוש בסעיף זה ממחיש את הסכנה הטמונה בו, שכן הוא הפך לכלי שנועד להרתיע, להפעיל דיכוי, ולהשתיק קולות המבקשים לייצג עמדות ביקורתיות כלפי מדיניות הממשלה, להתנגד לכיבוש ולחתור לצדק ושוויון.

ההסדר הקיים שימש בפועל מנגנון להדרה שיטתית של ייצוג פוליטי, ובפרט של הציבור הערבי.

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.

בדמוקרטיה מתוקנת, שלילת כהונתו של נבחר ציבור אפשרית רק כאשר מתקיימות נסיבות פליליות חמורות שנדונו והוכרעו בבית המשפט. הענקת הסמכות להדחה לידי רוב פוליטי זמני, על רקע אידיאולוגי, ממסדת אפליה ופוגעת בזכותם של אזרחים, ובייחוד בני מיעוטים, לייצוג חופשי ושוויוני בזירה הפוליטית. לאור זאת, מוצע לבטל את סעיף החוק המאפשר להדיח חבר כנסת מכהן. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/6093/25), על ידי חברי הכנסת אפרת רייטן מרום וגלעד קריב (פ/6094/25) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/6095/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)